桥头镇“6·25”一般起重伤害事故调查报告

2019年6月25日11时30分许，位于东莞市桥头镇大洲社区博头岭二巷220号的一自建房发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，桥头镇政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2019年6月27日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立由桥头镇人民政府、桥头镇应急管理分局、桥头镇监察室、桥头镇住建局、桥头镇城管执法分局、桥头镇司法分局、桥头镇政法办、桥头镇综治办、桥头镇总工会、桥头镇人社分局、桥头镇公安分局、桥头镇大洲社区组成的事故调查组，依法开展事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事发工程基本情况

事发工程为东莞市桥头镇大洲社区博头岭二巷220号的一栋私人自建房工程，业主是莫瑞泉，项目占地面积约140平方米，工程包括主体工程和装修工程。主体工程为四层（局部三层）钢筋混凝土框架建筑，建筑面积约532平方米。主体工程于2018年4月开工，2019年1月已完工；装修工程于2019年3月开工，目前完成工程量约50%，由业主包料，包工头负责包工。

装修工程由易祖新承接，未签订工程合同，口头协议工程按楼面滴水面积计算，批灰外墙20元/平方米，内墙18元/平方米，贴外墙50元/平方米，内墙55元/平方米，屋顶琉璃瓦150元/平方米，卫生间防水400/间，包下水管300元/条。工程至事发前共结算工程款4.5万元，分别是抹灰人工3.5万元和做西瓦费用1万元。

装修材料吊运是装修工程的其中一环，装修工程初期由业主莫瑞泉安排材料吊运人员，后易祖新与莫瑞泉协商将材料吊运人员更换为易祖新介绍的熊伟。材料吊运人工由易祖新向莫瑞泉报价，按照17元/平方米计算，易祖新告知熊伟若莫瑞泉问价钱就说17元/平方米。材料吊运总费用约1.2万元，至事发前未支付过费用。

事发当日熊伟吊装的材料为砖和河砂，用于4楼隔墙、3楼门框、包下水管和厕所地面防水施工，其中4楼隔墙不包含在装修口头协议内，是后期增加项目，依据笔录也由易祖新承接施工；包下水管和厕所地面防水为装修施工内容，所以可以认为事发当日的吊运作业属于装修工程施工内容。

（二）事故相关人员基本情况

1. 莫瑞泉，男，汉族，为事故自建房业主。

2. 易祖新，男，汉族。易祖新从2000年起在桥头镇从事装修工程，为装修工头，一直独立承接装修工程，此次承接莫瑞泉私人自建房的装修工程。

3. 熊伟，男，汉族，是无固定单位的零星劳动者。1992年到东莞市桥头镇从事零星劳动，约于2007年开始从事材料吊运工作，于2017年开始购买吊机从事材料吊装工作。经易祖新介绍，在此次装修工程中负责吊运袋装水泥、河砂、红砖等建筑装修材料。

4. 周小梅，女，汉族，与熊伟为夫妻关系，是无固定单位的零星劳动者。在装修工程中与熊伟一起，负责吊运袋装水泥、河砂、红砖等建筑装修材料；事发当日，在家休息。

5. 周泽兴（死者），男，汉族，户籍地址：重庆市潼南县，与周小梅为兄妹关系，是无固定单位的零星劳动者。事发当天，周小梅在家休息，熊伟让周泽兴与其一起，吊运袋装水泥、河砂、红砖等建筑装修材料。

6. 莫树辉，男，汉族，是一名水电安装师傅。莫瑞泉聘请其安装事发自建房的水电设备。事故发生时，正与其妻张燕仪在现场安装水电设备。

7. 张燕仪，女，汉族，与莫树辉为夫妻关系。事故发生时，正与莫树辉在现场安装水电设备。

（三）各方关系

莫瑞泉为事发自建房的业主，建设的自建房用途为自住，是事发建设项目的业主单位；易祖新为装修工头，一直独立承接装修工程，此次承接了莫瑞泉的自建房的装修工程，工程款的计价方式按照面积计算；熊伟为事发自建房装修工程的材料吊运人员，从2017年开始购买简易吊机从事材料吊运工作，一直独立从事材料吊运工作，是相对独立的个体，不从属于任何单位；周泽兴为事发自建房装修工程的材料吊运人员，是熊伟临时叫来代替周小梅的，由熊伟安排具体工作。

依据莫瑞泉、易祖新和熊伟的谈话笔录，装修材料由莫瑞泉提供；莫瑞泉和熊伟未就材料吊运费用及结算事宜进行沟通协商，也未互留联方式，材料吊运的费用由易祖新与莫瑞泉商定，熊伟亦由易祖新通知前来吊运材料，需要吊运哪些材料也由易祖新安排，但具体吊运作业由熊伟自行安排；莫瑞泉和熊伟均认为材料吊运费用是与易祖新结算，易祖新是材料吊运工程的“一包”，熊伟为“二包”，但易祖新不承认自己承接了材料吊运工程，认为自己只是介绍熊伟承接吊运材料工程，吊运材料费用由莫瑞泉直接支付给熊伟；事发自建房的装修工程已完成约50%，材料吊运费用至事发前未支付过。

依据莫瑞泉和熊伟的谈话笔录，易祖新承接了装修材料吊运工程再转包给熊伟，吊运工程费用由莫瑞泉支付给易祖新，再由易祖新支付给熊伟，但材料吊运工程费用一直没有结算支付，缺乏吊运材料费用支付关系的证据，也不能确定实际支付是否存在差价，各方无合同约定，莫瑞泉也有直接发包给其他施工人员的模式，因此，认定易祖新承接材料吊运工程再分包给熊伟的证据并不充足。

依据熊伟等人的谈话笔录，熊伟是材料吊运的操作者；事发吊机是熊伟所有，每次吊完材料均由熊伟运走；事发当日吊机由熊伟、周泽兴安装固定；周泽兴是熊伟叫来一起吊运材料的，周泽兴的工作由熊伟安排；周泽兴是无固定单位的零星劳动者，通过提供劳务获取报酬，虽与熊伟没有人身依附关系，也没有与熊伟形成长期合作关系，但是其事故当天的作业属于熊伟吊装生产经营业务的一部分，熊伟应该对其吊装生产经营活动的安全负责。至于熊伟所称当天收入平分，出于周泽兴本人不构成生产经营单位，是出卖劳动力的劳动者，熊伟所称当天收入平分只是孤证，且即使收入平分，也只是收入的一种计算方式，本质上熊伟属于吊装生产经营单位应对吊装安全负责等因素考虑，依据《生产经营单位安全培训规定》附则第32条3款，认定周泽兴属于熊伟临时聘用人员，属于熊伟生产经营单位其他从业人员。

（四）事故相关设备情况

事故下坠的多功能电动提升机，标签显示为河北亿百力起重机械制造有限公司生产，提升速度7–14m/分；提升高度12m；额定电压220V；额定转速2850转/分。注册商标、型号、出厂日期均看不清楚（或未填写）。现场使用的多功能电动提升机，如下图所示：



图1 事故现场的吊机



图2 吊机的标签

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年6月25号上午7时左右，熊伟、周泽兴到大洲莫瑞泉的自建房吊装装修材料。熊伟和周泽兴先将多功能电动提升机（以下简称：吊机）安放在四楼楼面（离地面高约10.5米），然后使用7包袋装水泥压住吊机底座作固定。熊伟负责控制吊机及材料堆放，周泽兴则负责在地面上装卸装修材料。作业至11时30分许，两人正在吊装河砂，熊伟站在自建房的二楼阳台处操作吊机和卸砂，周泽兴在地面将河砂装到吊桶内；当装了河砂的吊桶升至二楼阳台位置，熊伟用手将吊桶斜拉进阳台时，位于四楼楼面的吊机，连同用于固定的7包袋装水泥一同坠落，吊机砸中周泽兴颅脑。熊伟在二楼看到周泽兴被砸，头部大量出血，就马上赶到地面，抱着周泽兴，觉其无呼吸，立即拨打装修工头易祖新电话，告知其发生事故，随后拨打110报警。发生事故时，楼上的水电安装师傅莫树辉立即拨打了120。11：50左右，救护车到场，周泽兴经医生抢救无效，被当场宣布死亡。

（二）应急救援情况

经事故调查组询问相关人员证实，事故发生后，装修工头易祖新、熊伟和水电安装师傅分别拨打110、120进行报警。11:50许桥头医院救护车到达现场进行救治工作，周泽兴经抢救无效，被当场宣布死亡。

接报后，大洲社区、公安分局、应急管理分局、住建局等部门于12:00许陆续到达现场开展救援及处置工作。应急管理分局、住建局等部门执法人员现场对发生事故的自建房作出责令撤出人员并停止施工的现场处理措施，防止次生事故的发生，同时妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

（三）事故善后处理

事故发生后，桥头镇政府高度重视事故善后处理工作，调查组积极配合做好相关善后处理工作。2019年7月19日，莫瑞泉、熊伟、易祖新和死者家属签订人民调解协议书，莫瑞泉赔偿人民币19.5万元作为周泽兴的死亡赔偿款，熊伟赔偿人民币45万元作为周泽兴的死亡赔偿款，易祖新赔偿事宜由死者家属通过民事诉讼解决。

三、事故造成的人员伤亡情况

（一）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者为周泽兴，男，汉族，1962年1月3日出生。死亡原因为重度颅脑损伤。

（二）直接经济损失

业主莫瑞泉、装修工头易祖新和熊伟与死者家属签订了赔偿协议，根据协议内容，业主莫瑞泉赔偿死者家属19.5万元；熊伟赔偿死者家属45万元；易祖新不同意死者家属赔偿要求，同意死者家属通过诉讼索赔，但易祖新有垫付死者家属生活费1万元。所以现事故造成的直接经济损失为65.5万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）询问调查情况

调查组对莫瑞泉、易祖新、熊伟等人进行了调查询问，简要情况如下：

1、周泽兴没有佩戴安全帽等安全措施。

2、熊伟仅使用7包袋装水泥压放在吊机底座，用于固定吊机，没有使用固定螺丝等固定措施。当时在场的水电安装师傅莫树辉也表示，未使用“爆炸螺丝”（膨胀螺丝）和绳索固定，同时发现用于固定吊机的袋装水泥没有垂直堆放，重心不稳，只是其以为已完成吊运，没有及时提醒。

3、熊伟表示，一楼周泽兴负责装填河砂到吊桶，装满后，熊伟在二楼操作吊机，提升吊桶，至二楼时用手拉吊桶时发生了事故。

4、装修工头易祖新为装修单位，没有营业执照。

5、屋主、装修工头易祖新、熊伟，均没有与周泽兴签订劳动合同，没有为周泽兴购买社保；均无书面安全教育记录；均未向周泽兴提供劳保用品。

6、屋主并无聘请监理单位或人员管理工程，自行管理。除易祖新装修施工外，屋主莫瑞泉也另行直接将部分工程发给其他人作业。

（二）现场勘查情况

为查明事故原因，事故调查组对事故现场进行了勘验检查，情况如下：

私人自建房位于东莞市桥头镇大洲社区博头岭二巷220号，钢筋混凝土结构，建筑面积约532平方米，目前主体封顶，现为室内装修阶段。

自建房前面有一堆河砂、一台吊机、两具吊装河砂的吊桶，以及几包散落的袋装水泥。而此处即是当时死者被吊机及其固定用的水泥砸倒的位置。



图3 事故自建房概况





图4 吊机坠落现场概况

二楼阳台位置，见有吊机操作控制开关。工人在此操作吊机，地面工人使用吊桶装满河砂后，二楼工人使用开关控制吊机提升吊桶。吊至二楼时，工人控停吊机，并用手拉吊桶。因吊机安装不稳，工人拉吊桶时发生吊机下坠事故。



图5 二楼阳台作业位置

自建房四楼楼面的临边除了吊机安装的位置（离地高约10.5米），其它均已砌砖。地面没有安装固定螺丝的痕迹。证明工人只使用袋装水泥固定吊机。



图6 4楼楼面吊机安装位置





图7和图8 吊机安装楼层距离地面约高10.5米

（三）事故原因

1、直接原因

事故中的吊机安装在四层楼面，未采用有效的固定方式，仅使用7包水泥压住吊机底座，而操作人员在二层操作。操作时，将吊物从室外平拉进室内，使吊物的钢丝绳加大受力，同时增加了倾覆力矩，而配重不足抵抗倾覆力矩，导致吊机倾覆。

2、间接原因

（1）现场作业人员周泽兴未戴安全帽。安全帽的作用是保护人体头部，使其免遭或减轻伤害。作业人员未佩戴安全帽，在事故发生时未起到保护和缓冲作用。

（2）莫瑞泉作为民宅建设单位，将工程发包给无资质、无安全生产条件的个人作业。

（3）熊伟作为独立的材料吊装服务方，虽然自己从事劳务服务，但是同时提供专业设施设备，构成吊装生产经营单位。未对周泽兴进行相关安全培训，未对吊装设备进行隐患排查与消除。

（四）事故性质

经调查认定，桥头镇“6·25”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）桥头镇住建局一直高度重视安全管理工作。民房建设管理方面，住建局不断加强在建工程安全生产监督工作。2019年截至7月10日止，共派出检查组检查民房工地共计200余次，向建设单位发出《责令停止违法建设行为通知书》195份,向施工单位发出《限期整改通知书》2份。

住建局于2019年1月11日接到两违办（桥两违办函[2019]026号）的通报，获知大洲社区博头岭131、132号（博头岭220号的旧门牌）有涉嫌违法建设行为，随后于2019年1月23日派出相关工作人员对该项目进行查处，发出《责令停止违法建设行为通知书》（东建停（违建）（桥头）字[2019]第（0000616）），要求房主立即停止违法建设行为。查处情况已反馈两违办，同时函告自然资源部门。

2018年9月6日，住建局提请镇政府与各村（社区）签订了《桥头镇房屋建设及使用安全管理责任书》，切实落实责任，督促各村（社区）落实辖区内房屋建设及使用安全管理工作，保障辖区内房屋使用安全。

2019年以来，住建局多次转发上级文件，同时结合实际，提出落实有关文件的具体措施。除日常检查以外，开展了一系列专项检查和整治工作，主要包括在建民房工程安全生产、文明施工专项检查等。住建局持续加大执法力度，强化在建工程安全管理，压实企业安全主体责任，不断提高事故防范能力。

（二）2018年12月27日桥头城管执法分局执法人员巡查发现位于桥头镇大洲社区博头岭二巷220号存在违法建筑，当场告知当事人在未办理相关报建手续下进行施工属违法行为，并向当事人发出《责令停止违法行为决定书》（东综管[2018]13-2329号）、《关于做好违法建筑施工安全监管的通知书》和《承诺书》，要求注意施工安全问题，安装施工安全网，当事人拒签相关法律文书。经勘验调查取证，该建筑当时建至四层，框架结构，占地面积约为200平方米，建筑面积约为800平方米。

对于上述的违法建筑，城管执法分局于2019年1月11日函告相关职能部门：向供水、供电发出停水停电函，告知自然资源局、住建局。在该建筑抢建期间，城管执法分局执法人员多次到场进行驱赶施工人员，责令工人停止施工行为并要求当事人尽快补办相关报建手续。根据属地管理原

则，城管执法分局已要求属地村委依据桥府办[2018]83号文做好日常监管和保障施工安全工作。

（三）大洲社区切实履行安全生产主体职责，始终把安全生产工作摆在突出位置常抓不懈，坚持预防为主，加强巡查，强化风险研判，坚决遏制重特大安全事故发生。社区将安全生产工作列入“两委”议事日程，定期召开会议研究日常工作中遇到的问题，及时布署安全生产工作和安全隐患整改工作。

社区按部门分工推动安全生产巡查工作常态化。社区安全办每季度对辖区内的工厂企业、“三小”场所、学校、物流园区、特种设备、燃气安全隐患点等开展全方位全覆盖安全生产巡查；网格管理站负责辖区出租屋消防安全隐患排查和整改工作；社区村建办和综合执法办负责辖区建筑工地、民房建设方面安全生产工作巡查和整改。一是协助提升工地安全管理水平;二是要加强重点环节隐患排查，加大对起重机械、脚手架、高大支模等重大危险源的管理力度，提高风险识别和事故防范能力，严格落实安全防范措施。2019年1月15日，社区村建办和综合执法办在巡查过程中发现博头岭二巷220号正在开展房屋建设，但并未办理报建等手续，工作人员立即向业主发出停工通知书，责令业主停止违法行为，并办理好相关手续后才能复工，同时将情况上报镇相关部门。但该业主多次违规复工抢建，社区执法人员多次阻止后，仍在抢建。

（四）熊伟作为材料吊运工程的施工单位，未对周泽兴进行相关安全培训；未对吊装设备进行隐患排查与消除，未采用有效的固定方式固定吊装设备，存在安全生产违法行为。

（五）莫瑞泉作为建设单位，将民房建设工程发包给不具备相关资质、不具备安全生产条件的个人承接施工，存在建设工程违法行为与安全生产违法行为。

六、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

（一）事故责任认定

1、死者周泽兴在未佩戴安全帽的情况下冒险进行材料吊运作业，对事故的发生负有责任。

2、熊伟作为材料吊运的施工单位，未对周泽兴进行相关安全培训；未对吊装设备进行隐患排查与消除，未采用有效的固定方式固定吊装设备，对事故的发生负有责任。

（二）事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据事故调查情况，建议对这起事故的责任人作如下处理:

1、周泽兴对事故的发生负有责任，鉴于其本人已死亡，不追究责任。

2、熊伟作为材料吊运的施工单位，未对周泽兴进行相关安全培训；未对吊装设备进行隐患排查与消除，未采用有效的固定方式固定吊装设备，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3、莫瑞泉作为建设单位，将民房建设工程发包给不具备相关资质、不具备安全生产条件的个人承接施工，存在建设违法行为与安全生产违法行为。建议由住建部门依法对其进行处理。

4、易祖新可确定为部分工程的承包方，因证据不充分无法认定其承包主体责任。但是，依据高度盖然性标准，易祖新是否承担民事侵权等责任，建议各方自行通过民事诉讼途径解决。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，加强建筑施工安全管理，防范类似事故再次发生，建议落实如下整改措施:

（一）切实履行安全生产主体责任。一是不得聘用不具有相应资质条件的建筑施工人员；二是应当自行或委托专职安全生产管理人员负责现场安全生产监督检查；三是对发现的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为应当制止和纠正；四是必须向从业人员提供安全防护用具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；五是在施工现场入口处、吊运机、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志。

（二）加强属地监管。属地村（居）委会要切实履行属地管理职责，加强辖区内建筑工地、民房建设方面的安全监管力度，督促各施工单位切实履行安全生产主体责任，消除建设工程的安全隐患；加大宣传力度，提高建设单位、施工单位和从业人员的安全意识，防范事故发生。

（三）对于社会上的一些零星劳动者，既没有较高文化水平,也不具备与从事工作相应的安全知识与技能，他们承揽工作纯属是以体力劳动换取报酬，在作业过程中往往容易发生生产安全事故，害人害己。因此，建议社会上的一些零星劳动者应先掌握相应工作的安全知识与技能，方可去承揽对应的工作。

桥头镇“6·25”一般起重伤害事故调查组

2019年9月20日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-